

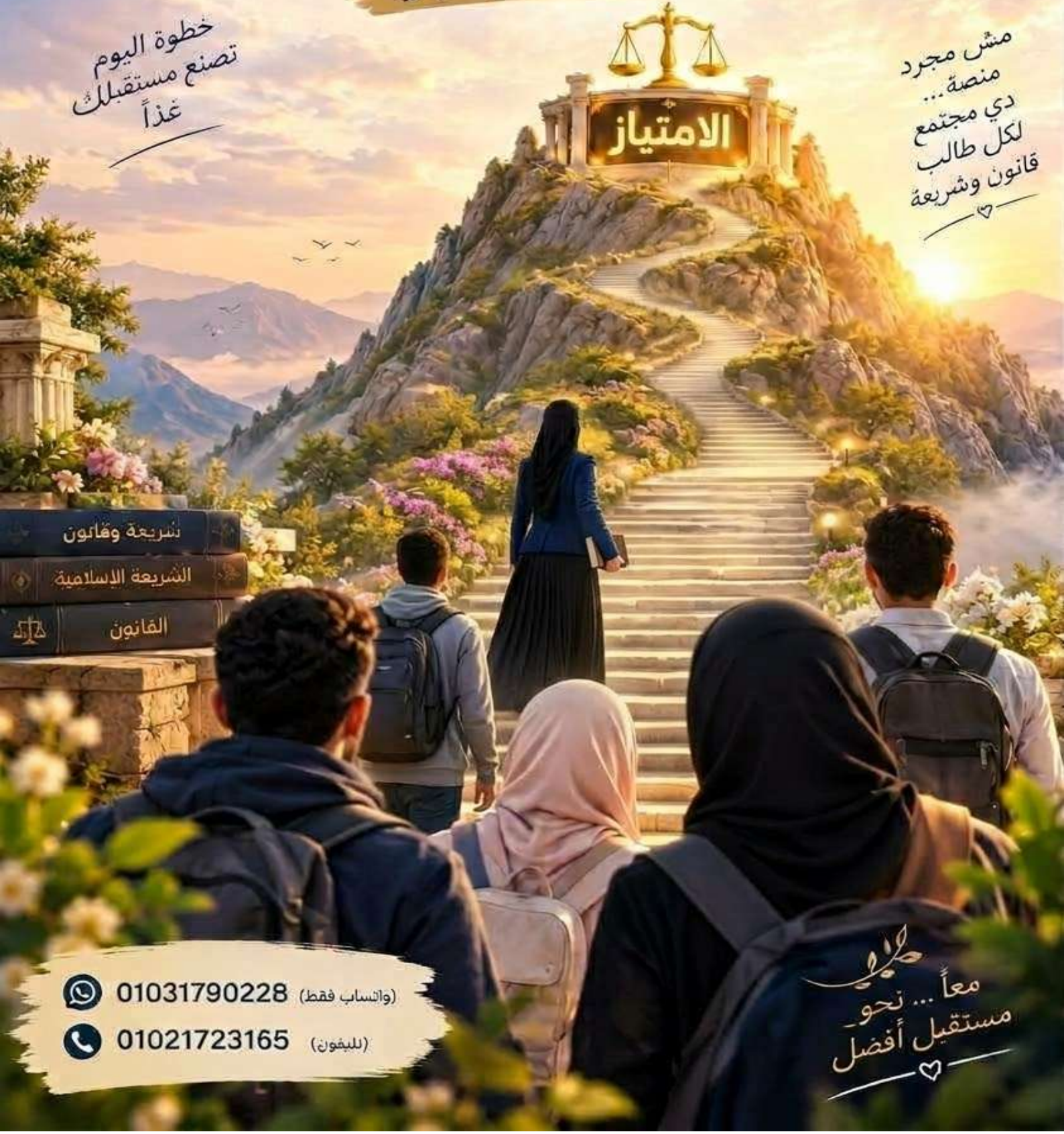
أنت في
المكان الصحيح

منصة
الوتين
التعليمية
طريقك للإمتياز

لأنك
تستطيع
وستصل

خطوة اليوم
تصنع مستقبلك
غداً

مش مجرد
منصة...
دي مجتمع
لكل طالب
قانون وشرعة



نشرية وقانون

الشرعية الإسلامية

القانون

01031790228 (واتساب فقط)

01021723165 (لليفون)

معاً ... نحو
مستقبل أفضل

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى
﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
صدق الله العظيم
الوتين في علم الاجرام
بسم الله نبدا طريق التفوق والامتياز
منصة الوتين لة التعليمية طريقك للامتياز

Dr \ SARA OMAR

موضوع علم الإجرام

يُحدد موضوع علم الإجرام من خلال الإجابة على سؤالين: **ما الذي يدرسه علم الإجرام؟**

موضوع الجريمة

موضوع المجرم

أولاً: موضوع علم الإجرام بالنسبة للوقائع التي تتناولها علم الإجرام بالدراسة (الجريمة).

الأول: المفهوم الشكلي أو القانوني

تعرف الجريمة من الناحية الشكلية أو القانونية بأنها كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات. كما عرفها البعض بأنها "كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه باحدى العقوبات المقررة في قانون العقوبات

سؤال متوقع في الامتحان



خصائص الجريمة وفقاً للمعيار الشكلي:

١. الجريمة واقعة قانونية نموذجية إذ تتكون من عناصر شخصية وأخرى موضوعية وفقاً للنموذج الإجرامي الذي حددته القاعدة القانونية الجنائية.
٢. الجريمة واقعة غير مشروعة، فالسلوك الإنساني قد يحتوي العناصر التي يحددها النموذج الإجرامي، ومع ذلك قد يعد سلوكاً مشروعاً لتوفر سبب من أسباب الإباحة التي تمنع صفة اللا مشروعية عن الفعل.
٣. الجريمة واقعة يعاقب عليها، إذ يترتب على ارتكابها توقيع الجزاء القانوني الذي تطبقه السلطة القضائية وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع.
٤. الجريمة واقعة ذات صفة إنشائية، فيترتب على ارتكابها نشأة رابطة قانونية عقابية بين الدولة والمتهم.

علي الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى التعريف الشكلي (أو القانوني)، إلا أن كثيرين ما زالوا يتمسكون به لعدة أسباب منها:

١. يتضمن التعريف الشكلي (أو القانوني) تحقيق الثبات لمفهوم الجريمة، بالإضافة إلى أن التعريف غير القانونية تتطلب دراسة الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب كافة الجرائم، وليس فقط الجرائم التي تظهر في الإحصاءات الجنائية، ولما كانت هذه المهمة مستحيلة في الواقع فإن

التعريف القانوني لا مفر من الإبقاء عليه مع إمكانية الجمع بينه وبين تعريفات أخرى خاصة قد يأخذ بها الباحث ضرورة.

٢. يخشى على صفة العمومية من الأخذ بالتعريف القانوني للجريمة لسبب بسيط، وهو أن معظم النظم القانونية تتفق على المظاهر والحالات الرئيسية للتجريم عندما تقع الأفعال التي لا تستند مصالح وحقوق جوهرية كالتى في الحياة وفي سلامة الجسم والعرض والشرف والاعتبار.

٣. ليس معنى الأخذ بالتعريف الشكلي (أو القانوني) عدم شمول الأبحاث الإجرامية للظواهر الاجتماعية الخطيرة التي لا تخضع لنصوص التجريم طالما كان من شأن تلك الظواهر خلق تكوين شخصي يقرب من وقوع الجريمة بالمعنى القانوني.

٤. وقد حاول البعض وضع تعريف شامل للجريمة يجمع بين الناحيتين القانونية (الشكلية) والاجتماعية (الموضوعية).

هو كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ويترتب عليه تهديد بالخطر أو إلحاق الضرر بمصالح جوهرية التي يحميها المشرع تحقيقاً للأغراض للدولة التي تتقلد لسلطة القضائية عن طريق الإجراءات التي رسمه ويفرض المشرع على مرتكبه جزاءات جنائياً توقع فعلته التي تتمثل في إخلال يترتب عليه الإجرامي مشروع في هذا الشأن

ثانياً: موضوع علم بالنسبة للأشخاص الذين يناولهم العلم بالدراسة، "المجرم"

أن تحديد الموضوع بالإجرام في علم الإجرام ليس بالأمر المنطق عليه ويمكن بادئ ذي بدء أن تقرر أن المجرم هو الضرورة من أنما سلوكاً بعد السلوك غير محرمة قانوناً، فلا يعد مجرماً من أقدم على سلوك اجتماعي منحرف، طالما كان هذا السلوك غير مجرماً قانوناً.

علم الإجرام

هو كل شخص ارتكب سلوكاً ينص القانون على تجريمه

يستوي أن يكون قد قُضي عليه أو لا، وسواء كان الشخص في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة لم يصدر من القضاء بعد حكم بإدانته، بل إننا نرى أن مفهوم المجرم في علم الإجرام ينبغي أن يتسع ليشمل أولئك الذين قُضي ببراءتهم

أنواع المجرمين الذين يبحثهم علم الإجرام

المجرمون الذين يبحث علم الإجرام عن الأسباب التي تدفعهم إلى السلوك الإجرامي ليسوا على نوع واحد

المجرم السوي

هو من يتمتع بقدر من الإدراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية الكاملة

المجرم غير السوي

هو من لا يتمتع بهذا القدر فتتعدى مسؤوليته الجنائية أو تخفف حسب الأحوال

١. مجرم مصاب بأحد الأمراض العقلية

٢. مجرم شاذ مصاب بخلل جزئي قد يكون عقلياً أو عضوياً أو

الفصل الثاني: علم الإجرام وعلاقته بالعلوم الجنائية الأخرى

المبحث الأول فروع علم الإجرام

أولاً: الأنثروبولوجيا الجنائية "علم طابع المجرم"

العلم الذي يدرس الإجرام كظاهرة فردية، وبذلك يفحص أشخاص المجرمين من حيث صفاتهم التكوينية والنفسية، وأثر العوامل البيئية أو الخرجية على تلك الصفات بغية الوصول إلى الأسباب التي تدفع الفرد لارتكاب الجريمة

الأنثروبولوجيا تبحث في العوامل التي قد تسبب الجريمة لدى الفرد لكنه لا يقدم تفسيراً عاماً للظاهرة الإجرامية، وإنما يقدم تفسيراً خاصاً بالأسباب التي قد تدفع شخصاً بالذات إلى ارتكاب جريمة بعينها.

علم الأنثروبولوجيا الجنائية في سبيل بيان أسباب الجريمة بالنسبة للفرد تتخذ لذلك طريقتين :

← **الاول: دراسة المظاهر العضوية للمجرم** وأجهزة الجسم الداخلية ووظائف الأعضاء وإفرازات

الغدد الصماء ومدى قربها أو بعدها من المعدل المألوف للشخص العادي، إذ أثبتت البحوث الطبية تأثيرها المباشر على تصرفات الإنسان وخاصة التصرفات الإجرامية.

← **الثاني: دراسة علاقات المجرم وطبائعه المختلفة** وتأثير الوراثة وتطور شخصية المجرم في حياته المختلفة.

وهذا يعني أن علم النفس الجنائي يعتبر جزءاً من الأنثروبولوجيا الجنائية، وتلك أن الإنسان نجد مصدران متصلان بل مندمجان على نحو يستحيل معه فصل تأثير أحدهما عن الآخر.

ثانياً: علم الاجتماع الجنائي

فهو ذلك الفرع من علم الإجرام الذي يتناول بالدراسة الظاهرة الإجرامية الإجرام، وهو يدرس الظاهرة في مجموعها بوصفها ظاهرة اجتماعية تولد من مجموع الأعمال الإجرامية الفردية.

علم الاجتماع

علم الاجتماع بصفة عامة هو لدراسة الوضعية والتفسير للظواهر الاجتماعية.

ما الفكرة الأساسية التي قام عليها علم الاجتماع الجنائي؟؟

أسباب الإجرام

لا يمكن أن تنحصر في الخصائص البيولوجية والنفسية للمجرم

- البيئة مصدر مباشر لجانب هام من هذه الأسباب. العوامل الإجرامية البيولوجية والنفسية لا تنتج تأثيرها إلا إذا صادفت الوسط الاجتماعي الملائم لإنتاجها فعاليتها، وبغير هذا الوسط تظل هذه العوامل غير منتجة، ولا تكفي لقيادة صاحبها إلى الجريمة.
- فالفارق بينهما هو اختلاف في الموضوع، فالأول يبحث حالة فردية، أما الثاني فيبحث المجموع.

ثالثاً: علم النفس

هو العلم الذي يضيف بدراسة التكوين النفسي للمجرم لتحديد أوجه الخلل النفسي التي قد تكون سبب انزلاقه إلى الإجرام الجريمة قد لا ترجع إلى خلل في التكوين العضوي أو العقلي للمجرم بل كانت منشأها فقط كامنًا نفسياً فحسب بل هو كيان نفسي يتأثر لذا يهتم الباحثون في علم النفس الجنائي بدراسة تكوين العقلية الإجرامية وتتبع مير وتطورها، ويزاد بهذه العقلية "الاستعداد أو الميل الذهني لارتكاب الجرائم"

المبحث الثاني علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى

أولاً: علم الإجرام وعلم العقاب

علم الإجرام يتناول بالدراسة الجريمة كواقعه في حياة الفرد وكمظاهرة اجتماعية في المجتمع بغض عن أسبابها حتى يمكن مكافحتها والوقاية منها.

علم العقاب يتناول دراسة مرحلة رد الفعل الاجتماعي لإزاء الجاني فيبين أغراض الجزاءات الجنائية التي ينص عليها المشرع، وصور تلك الجزاءات ومدى فعاليتها في تحقيق أغراضها العنصرية.

كان الاتجاه السائد في أوروبا حتى نهاية القرن التاسع عشر هو الجمع بين علم الإجرام وعلم العقاب، ثم تقدمت دراسات علم العقاب بعد ذلك تدريجياً إلى أن انفصل عن علم الإجرام وصار له كيان مستقل.

ومن ناحية أخرى يختلف نطاق البحث في كلا العلمين، ذلك أن علم الإجرام يغلب على أبحاثه الطابع الوصفي، فهو يتناول الظاهرة الإجرامية بالتحليل لبيان العوامل الدافعة إلى الإجرام،

بينما يغلب على أبحاث علم العقاب الطابع التطبيقي التجريبي، إذ هو يعني بالتحقق من مدى ملاءمة الجزاءات ووسائل تنفيذ هذه الجزاءات لمكافحة الإجرام.

وعلى الرغم من استقلال العلمين **فثمة رابطة قريبة بينهما** بل إن كلاً منهما يعتبر وسيلة من وسائل الآخر فمن ناحية يعتبر علم الإجرام إحدى وسائل علم العقاب. وبيان ذلك أن فعالية المعاملة العقابية في السجون تفترض مسبقاً معرفة أسباب الجريمة وهو ما يضيف به علم الإجرام ومن ناحية ثانية يعتبر علم العقاب إحدى وسائل علم الإجرام. وتوضيح ذلك أن المعاملة العقابية تعد إحدى وسائل الدعاية للوقاية من الجريمة وهذه المعاملة ينظمها

ثانياً: علم الإجرام وقانون العقوبات

قانون العقوبات علم قاعدي بمعنى أنه يعرض قواعد سلوك على الأفراد (لا تقتل، لا تسرق) مقرونة بتوقيع جزاء جنائي.

علم الإجرام فله طابع وصفي، بمعنى أنه يصف السلوك الإجرامي ويحاول تفسيره.

فإن **قانون العقوبات يغلب عليه طابع التحليل والاستنباط** أما علم الإجرام فيغلب عليه الأسلوب الوصفي، إذ أن أبحاثه تتجه إلى **ملاحظة الظواهر الإجرامية في مجتمع** ما بغية استنتاج القوانين العلمية التي تحكمها.

لكن اختلاف أسلوب البحث والدراسة لا يعني انعدام الصلة بين العلمين، **فهي صلة وثيقة**

فعلم الإجرام لا يتصور انفصاله تماماً عن القانون الجنائي الذي يحدد للأفعال الإطار العام الذي تدور حوله دراساته. فأبحاث علم الإجرام تشمل أساساً (شخصية المجرم)، وهذا المصطلح الأخير لا يطلق على الفرد إلا إذا ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب فعل يجرمه القانون

تهدف دراسات علم الإجرام إلى الوقاية العامة والخاصة من الجريمة. والوقاية الخاصة يقصد بها حماية المجتمع من عودة المجرمين الذين خضعوا لتنفيذ العقوبات الجنائية التي حددها المشرع إلى الجريمة مرة أخرى.

ثالثاً: علم الإجرام وقانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الوسائل وتبين الطرق التي تكفل ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة من جهة، والتي تضمن لهم حق التقاضي وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القانون من جهة أخرى، كما يشمل أيضاً القواعد القانونية التي تنظم الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن السلوك الإجرامي موضوع الدعوى الجنائية.

يختلف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون العقوبات الذي ينص على تحديد عناصر الجريمة والمسئولية الجنائية والجزاء الواجب للتطبيق على الحالات المختلفة، في أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أداة لتطبيق القواعد القانونية الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات.

قانون الإجراءات الجنائية يختلف تماماً عن علم الإجرام فهو علم قاعدي تدور دراساته حول قواعد قانونية إجرائية كما أنه وسيلة لتطبيق القواعد القانونية الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات. وليس كعلم الإجرام مجرد علم تجريبي يعنى بالظاهرة الإجرامية وبالعوامل والأسباب الدافعة إليها.

ورغم هذا، فإن علم الإجرام له صلة أيضاً بقانون الإجراءات الجنائية وليس أدل على ذلك من أن الاتجاهات الحديثة في تقييد الإجراءات (الدعوى الجنائية) وفي إيجاب إجراء دراسات خاصة حول المتهمين للتعرف على شخصياتهم والعوامل المختلفة التي دفعتهم إلى الجريمة، تعد نتيجة لاستفادة قانون الإجراءات الجنائية من دراسات علم الإجرام.

المبحث السياسة الثالث تطور

رابعاً: علم الإجرام وعلم السياسة الجنائية

علم الجنائية فرع من المعرفة يحدد الأصول الواجب اتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير تتخذ سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، ولمبادئ اللزم السير عليها في معاملة المجرمين تفادياً لإجرامهم من جديد.

بذلك يبدو استقلال العلمين، فبينما يبحث علم الإجرام فيما هو كائن فيبحث الجريمة بوصفها واقعة حدثت في حياة الفرد والجماعة، فإن السياسة الجنائية تبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجنائي لمكافحة الجريمة. ولكن هذا لا يعني انعدام الصلة بينهما، إذ تهدي السياسة الجنائية في تحديد خطتها لمكافحة الجريمة في المجتمع بنتائج أبحاث ودراسات علم الإجرام. وتقتضي منا دراسة تطور علم الإجرام أن نقسمها إلى مرحلتين :

أولاً: المرحلة الأولى: قبل ظهور المدرسة الوضعية

الأولى: قبل ظهور المدرسة الوضعية

الثانية: بعد ظهور المدرسة

لما كان علم الإجرام حديث النشأة فإن الجريمة وجدت على الأرض منذ التقويم بفترة في صورة جماعات بشرية، كذلك فإن الاهتمام بالجريمة والبحث عن أسبابها قديم قدم المجتمع البشري. ولكن هذا الاهتمام كان متجرداً من الطابع العلمي وغير مبني على أسس منتظمة، وإنما كان يتخذ طابعاً فلسفياً ودينيّاً. فمثلاً الفلاسفة والشعراء اليونانيون كانوا يرون الإجرام أحياناً بتفحص الشيطان جسد الجاني، وأحياناً يرجعونه إلى لعنة إلهية التي تنزل بالجاني أو إلى ميل بعض الأجناس البشرية إلى الإجرام،

كما أرجعها آخرون إلى نقص في القيم الدينية لدى الجاني . واعتقدوا في الحالتين أن الوسيلة الوحيدة لعلاج المجرم إنما تتمثل في تحبيبه طرداً للأرواح الشريرة التي تسكن جسده أو إرساء إلهامه التي فزعها سلوك المنحرف.

وقد تبلورت تلك الأفكار في العصور الوسطى على يد الكاتب Della Porta الذي أخرج كتاباً في **الصفات الخلقية أبرز فيه العلاقة بين الجسد والنفس** وتأثير فيه بتلك الدراسات التي سادت في تلك الحقبة **حول شخصية الفرد وصفاته** من العلامة الموجودة باليد والأرجل والسرّة. وقد حاول هذا الكاتب الربط بين أجزاء الجسم المختلفة من وجه وعينين وجبهة وأنف **وبين الصفات والطبائع المختلفة** وكذا الإحساسات المختلفة التي توجد لدى الفرد. وقد لاقى أفكار هذا الكاتب قبولاً لدى كثير من الفلاسفة الطبيعيين أمثال **داروين و جاسبري**. ولكن الدراسات العلمية لظاهرة الإجرام كظاهرة اجتماعية لم تبدأ إلا مع بداية القرن التاسع عشر حين ظهرت المدرسة الإحصائية في فرنسا وتزعمها العالم جيرمي و بيلجيه وتزعمها العالم كتيليه، فقد أصدر جيرمي كتابين الأول عام ١٨٣٣ تناول فيه بالدراسة العوامل الفردية والاجتماعية على ضوء ما تشير إليه الإحصاءات الفرنسية.

الخصائص المميزة لدراسة كتيليه التي ضمنها مؤلفه السابق بما يلي :

- ١- حاول المؤلف أن يبحث بالنسبة لكل صفة من صفات الإنسان عن **متوسط حسابي** وبالنسبة لكل ظاهرة جماعية متوسط نسبي .
- ٢- توزيع الأفراد بحسب الصفات الخلقية والجسمانية.
- ٣- تقسيم المجتمع إلى مجموعات بحسب الجنس والنوع والسن، وناقصي وكاملي العقلية، المجرمين... إلخ كلما كان ذلك ممكناً.
- ٤- محاولة قياس الصفات النفسية للأفراد وتقسيمهم إلى مجموعات وفقاً لدرجات القياس.
- ٥- القول بفكرة "الإنسان المتوسط أو العادي" والذي يعتبر باقي الأفراد بالنسبة له منحرفين بالزيادة أو النقصان.

ثانياً: دور المدرسة الوضعية في علم الإجرام: ظهرت هذه المدرسة في إيطاليا في الربع الأخير من

القرن التاسع عشر فأعطت للدراسات الإجرامية المنهجية دفعة جديدة. فعلى الرغم من تعدد محاولات تفسير الجريمة وتحديد أسبابها منذ القرن السادس عشر إلا أن الدراسة العلمية لشخص المجرم لم تبدأ إلا مع ظهور المدرسة الوضعية وترجع عوامل نشأة المدرسة الوضعية إلى أن التشريعات الجنائية الموجودة في ذلك الوقت والقائمة على تعاليم المدارس التقليدية لم تفلح في مكافحة الجريمة، وتناصر ذلك مع ظهور المذهب العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية على يد الفيلسوف أوجست كانت. أما عن تعاليم المدارس التقليدية: فقد اقتصر أن إقامة العقوبة على أساس العدالة والمنفعة لا يكفي، وإنما يجب أن تتجه العقوبة إلى **إصلاح المذنب نفسه وتقويمه**، لذلك فقد نادت هذه المدرسة بالاهتمام **بشخص المجرم مصدر الجريمة**، أما الجريمة نفسها فهي تأتي في مرحلة تالية في الأهمية ولا يجب النظر إليها إلا باعتبارها مظهراً لخطورة الجاني.

وقد حمل لواء المدرسة الوضعية ثلاثة من العلماء كان لكل منهم دور بارز في ظهور علم الإجرام وتطوره هم سيزال لومبروزو و فارو و الجاروفالو.

سيزال لومبروزو وبداية ظهور المدرسة الوضعية يعتبر لومبروزو رائد المدرسة الوضعية كما تعد أبحاثه أولى الدراسات التي تكاد تكون لها الصفة العلمية الكاملة والتي تناولت بالدراسة أنواعاً متعددة من المجرمين، وقد ساعدته طبيعة عمله على القيام بدراسة جسم الإنسان فقد كان أستاذاً للطب الشرعي، وطبيباً بالجيش الإيطالي. ففي عام ١٨٧٦ أصدر لومبروزو مؤلفه حول (الإنسان المجرم) (قام فيه بمقارنة الإنسان العادي بالإنسان المجرم. وفي هذا السبيل قام بدراسة ٤٠٠ مجرم على قيد الحياة و٤٥٢ فضلاً عن مجموعة أحد المجرمين المتطرفين عام ١٨٧١، وخلص لومبروزو من بحثه ومقارنته إلى أن الإنسان المجرم يختلف عن الإنسان العادي في التكوين الجسماني والوظيفي الداخلي. وهذا النقص في التكوين يؤثر بدوره على التكوين النفسي ويؤدي بالفرد إلى إتيان الأعمال الإجرامية تماماً كما يرتكب المصابون بالأمراض العقلية والعصبية الفعالة إجرامياً بدافع من النقص العقلي .

وأياً ما كان شأن الانتقادات التي وجهت إلى نظرية لومبروزو وآرائه، فمما لا شك فيه أن هذه الانتقادات دافعاً لمزيد من الأبحاث بغية اكتشاف الأسباب الحقيقية للجريمة، وقد كانت آراء لومبروزو بالفعل بداية لأبحاث قام بها تلاميذه

ثانياً: أساليب البحث في علم الاجرام

المبحث الأول: أساليب البحث

أولاً: الفحص الشامل للمجرم:

١. الفحص البيولوجي:

١- الفحص البيولوجي الخارجي:

وهذا الفحص يهدف إلى محاولة الربط بين بعض السمات الخلقية للفرد وبين سلوكه الإجرامي ويعتبر العالم الإيطالي لومبروزو هو أول من أثار الانتباه للفحص العضوي للمجرم. وقد ترتب على هذا الفحص لأعضاء الجسم الظاهرية من نتائج خاصة بالنزعات الإجرامية. وتبع لومبروزو عدد آخر من العلماء ممن حاولوا إيجاد صلة بين الإجرام والعيوب الخلقية. فوجود عادة عضوية خارجية كانهما السمع أو البصر أو النطق أو تعلق أو فقدان ذراع أو ساق قد تترك أثرها على نزعات وسلوكيات الفرد الإجرامية .

ويلا ينسحب الفحص البيولوجي الخارجي على أعضاء الجسم الخارجية عند وعند حد يمكن أن يدل وقد يشمل مثلاً آثار الجروح التي تظهر في أعلى الرأس من إل أو من الخلف من حيث دلالتها على ميل إلى ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص وجرائم الدم خاصة.

٢- الفحص البيولوجي الداخلي:

بعد أن ينتهي الباحث من فحص أعضاء الجسم الخارجية ينتقل إلى مرحلة الكشف عن الخلل الذي قد يظهر في وظائف الأعضاء الداخلية للمجرم. ويشمل هذا النوع من الفحص الأجهزة الداخلية للجسم كالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز الهرموني والجهاز التناسلي، فما من شك أن الخلل في هذه الأجهزة قد يؤثر على الناحية السلوكية للفرد.

كذلك فإن دراسة الجهاز الهرموني الداخلي تقتضي فحص هرمونات الجسم وإفرازات الغدد الداخلية، وذلك من أجل بيان الصلة القائمة بينها وبين حالة الانقباض أو الانشراح النفسي بصفة عامة. ويدخل في ذلك فحص الدورة الدموية وإفرازات الغدة الدرقية بصفة خاصة، إذ تبين أن مرتكبي جرائم العنف والدم لديهم إفراط في إفراز هذه الغدة، كما أن اللصوص والمصابين والمزورين يتميزون بخلل في إفراز تلك الغدة مصحوب بإفراط في الخوف

ونظراً لتأثير الحياة النفسية للفرد على مسلكه العدواني **فقد نشأ علم مستقل عن علم الإجرام هو علم النفس الجنائي،** شاملاً بدراساته مختلف الجوانب النفسية من نزعات وميول وردود أفعال خاصة بالمجرم. ويقوم على هذا الفرع جانب من الباحثين المتخصصين يأملون في التعرف على الجانب المستتر في الشعور والعقل الباطن لدى المجرم بهدف الوقوف على تشخيص الاضطراب النفسي الذي أودى به إلى طريق الجريمة.

أما عن **خطوات الاختبار الأول** فتبدأ بعرض عشر بقع حبر أياً كان لونها على الفرد موضوع الفحص، وهي بقع ليس لها شكل أو معنى واضح. ويطلب إلى الفرد موضوع الفحص بيان ما تتضح عنه تلك البقع من أشياء ودلالات، وأوجه الشبه بينها وبين أشياء ووقائع أخرى. ثم تسجل انطباعات هذا الفرد وردود فعله المختلفة على أن يؤخذ في الاعتبار الوقت الذي استغرقه في إبداء ملاحظاته. وبعد الانتهاء من تسجيل ملاحظات الفرد يتم سؤاله عن مكان وسبب وسيلة رؤيته لتلك الأشياء أو الوقائع التي ذكرها، وعن طريق تحليل البيانات التي أدلى بها يمكن الكشف عن الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الفرد

أما عن **الاختبار الثاني "اختبار موري"**، فيتطلب عليه اختيار فهم الموضوع، فيتم بعرض ثلاثين صورة على الفرد محل الفحص مختارة بطريقة عفوية من الحياة العامة قد تنصب على أشخاص أو أحداث أو أشياء. ويطلب من الشخص محاولة رواية قصة عما يراه في كل صورة من الصور الثلاثين. ويتم تسجيل روايات الفرد محل الفحص وانفعالاته، ويمكن عن طريق هذه البيانات الكشف عن اتجاهات شخصية الفرد وتمييز سلوكه، وأن يتعرض له بعض مشاعره وينقل اتجاهاته إلى الأشخاص الذين تدور حولهم القصة التي يرويها.

مع ملاحظة أن البحث لا يقتصر على الجانب النفسي فقط بل يمتد إلى بحث الجرائم العقلية، الأمر الذي يمكن من فهم بعض المظاهر السلوكية الصادرة عن الشخص المجرم

ثانياً: دراسة تليخ المجرم

أن الكشف عن الماضي الذي يغلف حياة المجرم عادة ما يتم **بأساليب الملاحظة والاستبيان والمقابلة ودراسة الحالة.**

أ. الملاحظة

تقوم الملاحظة في مجملها على رصد ومراقبة ظاهرة من الظواهر بهدف استخلاص قاعدة عامة التي تحكمها. ويمكن أن نحكم بأنها أول الظواهر المشابهة لها، وأول وسيلة قديمة عصرية في نفس الوقت، وتعد من أسهل الوسائل لتجميع المعلومات عن الجريمة.

وتتطلب الملاحظة أن يتولى الباحث مراقبة أفراد العينة بنفسه ثم يسجل كل ما يصل إلى إدراكه من معلومات تتعلق بالمشكلة محل البحث وقد تجري الملاحظة في مواقف طبيعية أي المراقبة المباشرة للمجرم ودراسته في الوسط الحي، سواء أكان مجرمًا بالفطرة أو حدثًا صغيراً، عاقلاً أو مجنوناً، مريضاً أو معافى، بهدف استخلاص القوانين العامة التي تحكم تفسير السلوك الإجرامي، وقد تجرى في معامل خاصة مع استخدام تجارب.

وللملاحظة ضمانات يجب توافرها حتى تؤدي ثمارها والاعتماد عليها طريق بحث في مجال الدراسات الإجرامية أهمها:

1. خبرة وموضوعية القائم بالملاحظة :
2. ما يضمن نجاح الملاحظة كأسلوب في علم الإجرام: يضم عند تعدد الملاحظين عند دراسة الظاهرة الواحدة، إذ يحمل هذا التعدد خطر **عدم تلاقي الآراء حول الموقف الواحد.** وتنقسم الملاحظة إلى نوعين: **ملاحظة بسيطة، وملاحظة منظمة.**

١. الملاحظة البسيطة:

وتكون الملاحظة البسيطة إذا ما اقتصر على الاستماع إليه فقط.

الملاحظة البسيطة قد تكون **بطريق المشاركة أو بدون مشاركة.**

ففي الحالة الأولى ينزل القائم بالدراسة إلى الميدان محاولاً شخصته بهدف الاندماج وسط الجماعة الإجرامية موضوع الدراسة حتى يبدو وكأنه فرد منهم. ولا شك أن هذا الأسلوب قد ينطوي على العبء والموضوعية نتيجة تأثير الباحث بالوسط الذي اندمج فيه ومشاركته لعواطف وانفعال أفراد.

أما **الملاحظة البسيطة بدون مشاركة**، فتتميز بأن الملاحظ يصبح للأفراد محل البحث عن حقيقة مهمة، فلا يندمج اندماجاً كلياً في المجموعة، إنما يحاول أن تكون له علاقات وصلات طبيعية ممن يحصل على ثقتهم حتى لا يؤثر وجوده في طبيعة نشاطهم.

٢. الملاحظة المنظمة:

وتكون **الملاحظة مركبة أو منظمة** إذا ما استعان الباحث ببعض الأدوات التي تسهل له عملية جمع المعلومات مثل **الاستمارات أو الاختبارات أو أجهزة قياس الملامح والأجهزة للتسجيل والتصوير**. ولا شك أن الاستعانة بهذه الأدوات يضيف **الدقة** على المعلومات التي يتحصل عليها القائم بالملاحظة. كما أنها تضمن حياد الباحث واعتماده عن التأثير بأحكامه المسبقة على الأفراد محل الدراسة **والتخلص** حال الملاحظة من **نزعاته الذاتية وانطباعاته الخاصة**

ب. الاستبيان

هو معيار لفهم السلوك الإجرامي من خلال جمع بيانات يتم الحصول عليها عن طريق أسئلة توجه إلى الأفراد محل البحث ويطلب إليهم تسجيل إجاباتهم عن طريق تحرير أجوبتهم على صيغة الأسئلة بحيث تكن عادة من خلال استمارات ترسل للأفراد.

وتنصب هذه الأسئلة غالباً على أسباب ارتكاب الجريمة والتي تدور حول صيغة أسئلة صاغها علم الدراسات الإجرامية) سايج (Seelig في شكل أدوات الاستفهام) : **من وماذا وأين ومتى ولماذا وكيف ومتى**

ومن مزايا الاستبيان

- 1- يمكن بواسطته جمع بيانات عن وقائع وتصرفات تمت في الماضي
 - 2- ولا يقتصر ر البيانات على الوقائع الحاضرة كما في الملاحظة.
 - 3- كما أن التأثير الإيجابي يتم بعيداً عن تأثير الباحث.
- بل ويمكن للباحث أيضاً توجيه الأسئلة التي لا يجد حرجاً في توجيهها مباشرة للأفراد محل البحث كما في حالة جمع البيانات عن جريمة من الجرائم الجنسية

من مساوئ الاستبيان

قصوره على من يعرف القراءة والكتابة مما يجعل عينة البحث غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً. وبالتالي لا يعطي هذا الأسلوب نتائج دقيقة حول السلوك الإجرامي للأفراد في المجتمع التي تزيد فيها نسبة الأمية. وعلاوة على ذلك فإن **الإجابات المقدمة من الأفراد موضوع البحث قد تكون خادعة**، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض الأسئلة قد تتصف بالعمومية بما لا يمكن من الوقوف على بعض التفاصيل المتصلة بالجريمة

ج. المقابلة:

فهي وسيلة مبشرة تمكن من الاتصال بين الباحث والفرد محل الدراسة وجهاً لوجه.

للمقابلة مزايا متعددة:

جمعت منها أكثر سبل البحث في علم الإجرام استخداماً. فتلك الوسيلة تسمح بكافة المستويات التطبيقية من الأفراد حتى **الأميين منهم**. كما أن وجود الباحث أمام المجرم يسمح له بأن يساعده

على فهم الأسئلة التي تصعب عليه وإضافة الأسئلة التي يحتاج إليها الموقف. كما تساعد الباحث في الحصول على معلومات أكثر دقة بعيداً عن الإجابات أو الانفعالات المزيفة. بل إن في حضور هذا الأخير ما يمكنه من إقامة علاقة ثقة وتفاهم مع المجرم محل البحث، وهو ما يساعده على فهم دوافعه والوقوف على حقيقة العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

د. دراسة الحالة:

يقصد بها تلك الوسيلة العلمية المستخدمة في جمع البيانات الاجتماعية وتحليلها وتصنيفها.

وفي علم الإجرام تتحقق دراسة الحالة بجمع البيانات عن وحدة اجتماعية قد تتمثل في فرد من الأفراد فيما يتعلق بحياته بأكملها أو بالنسبة لجزء منها

ومن الأبحاث الشهيرة التي استخدم فيها أسلوب دراسة الحالة تلك الدراسة التي قام بها العالم شلدون (Sheldon Glueck) وزوجته إليانور (Eleanor Glueck) عن جنون النساء. خلالها اختار هذان الباحثان عينة تجريبية تضم خمسمائة امرأة جانحة ومجموعة أخرى ضابطة تشمل خمسمائة امرأة ممن يتمتعن بحسن السير والانضباط القانوني، وقاما بتجميع بيانات عن الحالة الطبية والنفسية والاجتماعية والتاريخ الأسري والشخصي لنساء المجموعتين. وعلى أثر ذلك نجح الباحثان في وضع جدول تفسير السلوك الإجرامي لكل امرأة وتحديد درجة خطورتها الإجرامية وتنبأ بمستقبلها الإجرامي، وفي ضوء ذلك قام الباحثان النساء محل الدراسة إلى مجموعتين: الأولى تضم النساء غير المكررات ممن يمكن الإفراج عنهن قبل انتهاء مدة العقوبة وفقاً لنظام العفو أو الإفراج تحت شرط،

والثانية تشمل النساء المكررات ممن اعتدن الجريمة، ويؤيدهن من قبل إحدى المؤسسات العلمية، ويهدفون لنظام عقلي أكثر فاعلية

١. تفسير الظاهرة الإجرامية وفقاً لهذا المنهج يعود عادة إلى التي يكونها الباحث لنفسه ويحمل في إطارها ما قد يؤدي إلى تغليب بعض العوامل الداخلية على العوامل العامة في الشخصية الخاضعة للدراسة، وتجنب التفاؤل غير المنطقي مع الواقع وتجرد البحث من صفات الموضوعية والحياد والتعميم.

٢. ان القائمين على مثل هذا النوع من الدراسة قد لا يركزون على أسباب الجريمة قدر تركيزهم على نوع الإجرام الذي تهتم به الجهة التي يعملون لحسابها، كما أنهم لا تعلق الأمر بوجهة نظرهم بإجرام الأحداث.

٣. أن الخاضع لهذا الأسلوب لم يعتمد إلى بتعريف بعض الوقائع، كما أن النظر القائم إذا استمد المعلومات من مصدر آخر.

٤. ان هذا الأسلوب محدود في نطاق تطبيقه.

الأسلوب الأول الأسلوب الاحصائي

هو الأسلوب الذي يمكن بواسطته ترجمة ظاهرة معينة إلى أرقام. وفي ميدان علم الإجرام هو الذي يبين لنا العلاقة بين ظاهرة الإجرام والظواهر الاجتماعية الأخرى، كما يساعد على تفسير الجريمة كظاهرة اجتماعية ومدى تأثيرها بوصفها ظاهرة اجتماعية بالظروف البيئية والجغرافية والثقافية والتعليم والسن والجنس

طرق الإحصاء:

أ. طريقة الإحصاء الثابتة

وتعني دراسة ظاهرة الجريمة من حيث المكان، أي دراستها في عدة دول أو في أقاليم متعددة من دولة واحدة في فترة زمنية محددة، وعقد مقارنة بينها وبين الظروف المختلفة السائدة في كل إقليم لتحديد العوامل المسببة للظاهرة الإجرامية

ب. طريقة الإحصاء المتحركة (الزمني)

هذه الطريقة تتم بدراسة حجم الظاهرة الإجرامية في مكان واحد ولكن في فترات زمنية متعددة للإحاطة بحركتها وتحديد حجمها زيادة أو نقصاناً على مر السنين والتقضي هذه الدراسة على منطقة معينة من الدولة ومن أمثلتها إحصاء مجموعة معينة من الجرائم.

مزايا الأسلوب الإحصائي:

تمتع نظام الأسلوب الاحصائي في مجال علم الاجرام بكثير من المزايا

١. جعلت منه الوسيلة الأمثل في تحديد حجم الظاهرة الإجرامية

٢. يوضح ويبين عدد الأشخاص الذين في إقليم الدولة ثم بيان عدد من تم القبض عليهم أو قدموا إلى المحاكمة أو تم تنفيذ الأحكام فيهم، ومن لم تنفذ عليه هذه الأحكام لأمر أو لأي سبب

آخر. ويظهر الإحصاء مقدرة السلطات المختصة للكشف عن الجرائم وتتبع المجرمين والمشاكل التي تصادف أيًا منهم. لذا يصفه الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد بأنه الأساس الذي قامت عليه دعائم البحث في علم الإجرام بمفهومه الحديث. فهو يكاد يكون العمود الفقري لمعظم الدراسات الاجتماعية وخاصة الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية.

٣. كما أن على أساسه وبين العوامل الفردية الخاصة بالمجرم وكذلك العوامل الاجتماعية والظروف البيئية المختلفة.

٤. يعبر عن ظاهرة الإجرام تعبيراً رقمياً. ويربطها إحصائياً بغيرها من الظواهر والظروف الاجتماعية والفردية، مثل الفقر والجهل والظروف الطبيعية والاقتصادية والسياسية، والسن والجنس ونوع المهنة والحالة الاجتماعية للفرد.

٥. ومما لا شك فيه أن الإحصاءات الجنائية تمثل أرضية أساسية بالنسبة للمسؤولين عن الأمن في البلاد، إذ عن طريقها يستطيعون أن يتأكدوا من نجاح سياستهم في مقاومة الإجرام أم لا.
٦. الكشف عن أنواع الجرائم الجديدة التي تظهرها الإحصاءات، ومعدل الزيادة أو النقص في أنواع أخرى، وبالنسبة للشخص العادي، تظهر الإحصاءات الجنائية له مدى استتباب أو اضطراب الأمن في البلد الذي يعيش فيه وأثر ذلك على حياته واستثماراته وأمواله داخل البلد.

عيوب الأسلوب الإحصائي:

١. تعدد مصادر الإحصاء: فمنها ما هو دولي كالإحصاءات الصادرة عن الانتربول، ومنها ما هو محلي والمحلي بدوره تتعدد مصادره فهناك إحصاءات قضائية تمثل الجرائم المحكوم فيها فعلاً، وهناك إحصاءات عقابية تمثل المحكوم عليهم فعلاً وينفذون العقوبة، وهناك إحصاءات الأمن، وهي التي تمثل الجرائم التي يبلغ عنها فقط. وأي نوع من تلك الإحصاءات يجب أن يعتمد عليه الباحث الإجرامي.
٢. الاستعانة بالمجموعة الضابطة تعد شرطاً أساسياً في تفسير الجريمة عن طريق البيانات الإحصائية. وفي هذه الحالة يشترط أن تكون المجموعة الضابطة لأفراد لم يسبق لهم مخالفة القانون على وجه الإطلاق، بمعنى أن يستبعد كل من ارتكب فعلاً يجرمه القانون حتى ولو لم يصل أمره إلى السلطات المختصة، وهذا الشرط يتعذر تحقيقه عملاً، الأمر الذي يسفر عن وقوع كثير من الباحثين في الخطأ بسبب الاعتماد على نتائج الأبحاث التي يجرونها على فئة محددة من المجرمين ثم يحاولون تعميم نتائج دراساتهم، دون بيان نسبة أفراد العينة إلى أفراد المجتمع عامة.
٣. إن البيانات المستمدة من الإحصاءات الجنائية بيانات محدودة لا تكفي لدراسة الظاهرة الإجرامية، فإذا كانت هناك خصائص تعتد بها هذه الإحصاءات في تفسير الظاهرة الإجرامية مثل السن والجنس، إلا أن هناك خصائص أخرى يصعب تعريفها تعريفاً دقيقاً مما حدا ببعض الباحثين إلى القول بعدم وجودها في كثير من الحالات، ومثال قليل تلك الوسط العائلي السيئ، والفقر ودرجة التعليم والبطالة والنقص التكويني أو العضوي والاضطرابات النفسية.
٤. يقصر الأسلوب الإحصائي أحياناً عن الكشف عن العوامل الإجرامية، عدد الذي يرتكبون الجرائم من المنتمين إلى أسر متصدعة مثلاً، إلا أنه يعجز عن بيان السبب في أن بعض من ينتمون إلى هذه الأسر لا يرتكب الجريمة. كما أنه لا يفسر ارتكاب بعض الأفراد للجريمة على الرغم من أنهم لا ينتمون إلى أسر متصدعة.

الأسلوب الثاني: المسح الاجتماعي

المسح الاجتماعي أحد طرق البحث الاجتماعي تستهدف تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية أو عن ظاهرة معينة في مجتمع معين أو مجموعة من الوقائع أو الأفراد وتهدف تلك الدراسة إلى بيان سمات أو خصائص تلك الظاهرة أو الموقف أو الوقائع أو الأفراد ثم تعميم تلك النتائج على أفراد المجتمع عامة أو على فئة منه.

ويقصر المسح الاجتماعي في مجال الدراسات الإجرامية على قطاع معين في المجتمع وهو قطاع الإجرام، فهو بالتالي ليس مسحاً اجتماعياً عاماً، إذ لا يتناول المجتمع بأسره بل يقتصر على طائفة معينة، فتشمل الأفراد الذين خالفوا القانون

الهدف من المسح الاجتماعي

هو الكشف عن عوامل تكون تلك الظاهرة (شخصية كانت أو اجتماعية) وصياغتها في قواعد عامة.

أساليب المسح الاجتماعي:

أ. **المسح الاجتماعي الاستجوابي**: هذا الأسلوب من أساليب المسح يعتمد على نماذج أسئلة معدة سلفاً تتضمن عدداً من الأسئلة حول محل الظروف التي تحيط بالفرد، سواء أكانت ظروف شخصية، كالحالة النفسية والمالية والصحية، أو اجتماعية. وتوزع هذه النماذج على أفراد منطقة معينة تتميز بإجرام إجرامي معين. ومن جماع الإجابات يمكن استخلاص القواعد التي تربط بين أنواع الإجرام في تلك المنطقة وبين الظروف التي تحيط بمجموع سكانها.

ويعاب على هذا الأسلوب:

١. كونه لا يتضمن نتائج مؤكدة، فقد تتصف إجابات أهالي المنطقة بالبحث حول ظروفهم أو المبالغة في تصويرها.

٢. وربما تعد النماذج وفقاً لتصور شخصي سابق يفتقد الموضوعية والتجرد العلمي.

ب. **المسح الاجتماعي البيئي**:

تعريفه: تعد دراسة البيئة أحد الأساليب الخاصة للمسح الاجتماعي، ويتلخص في قيام الباحث القائم بالمسح على تقسيم إقليم محدود إلى بعض المجتمعات الصغيرة تقسيمياً جغرافياً تتشكل وتتجانس ظروف أفرادها من الناحية الحضارية والاجتماعية والاقتصادية.

ثم يتولى الباحث بعد ذلك رصد حركة الإجرام في كل منطقة ومقارنتها بالمنطقة الأخرى، بهدف استخلاص الرابط بين السلوك الإجرامي في منطقة وبين الظروف التي تسودها،

أهميته: التأكد مما إذا كان معيار التقسيم

ولكن يؤخذ عليه أحياناً أقصاؤه بعدم الموضوعية، ومن ثم عدم دقة النتائج التي يتم التوصل إليها. ويعود ذلك ولا شك إلى تعدد الباحثين القائمين بالمسح وإمكان تأثير كل منهم بأفكار

الخاصة بما ينعكس على الأسئلة المطروحة والملاحظات التي يدونها كل منهم عن الحالة محل الدراسة، ومما يؤدي أحياناً إلى تضارب النتائج التي يتوصل إليها كل باحث على حدة

الأسلوب الثالث: أسلوب المقارنة

إن المقارنة تقوم بالربط بين الظاهرتين: ظاهرة الإجرام وظاهرة الجهل، لاستخلاص مدى توافر صلة سببية بينهما، وتوضع بناء على ذلك القواعد العامة في علم الإجرام.

أهمية المقارنة

كأسلوب مكمل للإحصاء الجنائي، فبينما يقدم الإحصاء الجنائي أرقاماً صماء تبين مثلاً تطور ظاهرة الإجرام وتطور ظاهرة اجتماعية أخرى كالجهل .

ولا تقتصر المقارنة كطريقة من طرق البحث في علم الإجرام على العلاقة بين ظاهرة إجرام بصفة عامة وبين الظروف الخارجية للمجتمع.

لكنها تمتد أيضاً إلى مقارنة طوائف المجرمين بغيرهم من غير المجرمين لاستخلاص الصفات والظروف التي تتعلق بكلا الطائفتين لإمكان استخلاص الظروف والعوامل التي تساعد على الجريمة.

الباب الثاني النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية

الاتجاه الأول

الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية والذي يتزعمه أنصار النظريات الأنثروبولوجية الذين ينسبون الجريمة إلى عوامل فردية تتصل بشخص المجرم، سواء تعلقت بتكوينه العضوي أو النفسي أو بكليهما معاً.

الاتجاه الثاني

الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية والذي يتزعمه أنصار النظريات الاجتماعية الذين يرجعون أسباب الظاهرة الإجرامية إلى العوامل الاجتماعية وحدها.

الاتجاه الثالث

الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية والذي جمع أنصاره بين العوامل الفردية والعوامل الاجتماعية أو البيئية في تفسير الظاهرة الإجرامية.